

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES Y CONSEJO DE TITULARES CONDOMINIO STELLA MARIS	CIVIL NUM. SJ2025CV00899
Demandantes	SALÓN:804
VS.	SOBRE: INJUNCTION
CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y ASEGURADORA ABC	PRELIMINAR Y PERMANENTE;
Demandados	INJUNCTION ESTATUTARIO, LEY
	DE CONDOMINIOS Y ARTÍCULO
	14.1 LEY DE REFORMA DE
	PERMISOS

SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA PARCIAL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte interventora Harlan B. Harvey, por conducto de la representante legal, que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I.INTRODUCCIÓN:

Mediante la presente moción, la parte interventora solicita muy respetuosamente que este Honorable Tribunal dicte Sentencia Sumaria a su favor respecto a la petición de injunction estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico.

Tal como se expone a continuación, no existe controversia real sobre los hechos materiales que en adelante se exponen. En particular, el 18 de agosto de 2025, durante una inspección ocular ordenada por el Tribunal, el abogado de la Parte Demandada **estipuló expresamente que las obras de construcción en controversia — incluyendo la instalación de un techo falso, ventanas corredizas y otras construcciones en el exterior del apartamento 10A, se realizaron sin contar con los permisos requeridos.**

Este solo hecho estipulado basta para que proceda el remedio de injunction estatutario: la remoción inmediata de toda construcción no autorizada.

II. HECHOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN CONTROVERSIA:

- 1.El Condominio Stella Maris localizado en Condado, Puerto Rico, es un condominio sometido al régimen de propiedad horizontal mediante la Escritura pública número 166 del 11 de febrero de 1969 ante el Notario Carlos J. Faure. **(Véase Sumac entrada # 14, Anejos I y II de dicha entrada).**
2. La parte demandada Corporacion Colón Prieto es la titular del apartamento **PENTHOUSE10-A** en el Condominio Stella Maris y adquirió su título mediante la Escritura pública número 7 de 3 de agosto de 2020 ante el Notario Público Víctor Pizarro Figueroa.
3. La parte demandada, sin autorización del Consejo de Titulares, incluyó en la remodelación del apartamento 10-A la instalación de una pieza construida en aluminio

y playcem o “falso techo” localizada en el espacio abierto en la terraza del piso 10-A **(Véase Anejo I)**, el cierre (enclosure) de un área abierta con sliding windows **(Véase Anejo II y Anejo IV)**, un piso en área que cubre la terraza abierta del segundo piso (piso 11 del condominio) del apartamento 10-A **(Véase Anejo III)**, una baranda construida en aluminio y cristal claro, ubicada en los bordes del muro que cubre la terraza abierta del segundo piso (piso 11 del condominio) del apartamento 10-A **(Véase Anejo IV)** y unos tubos eléctricos y desagües para sus equipos privados de aire acondicionado aprovechándose de áreas y paredes que son elementos comunes . **(Véase Anejo V)**.

4. En Asamblea Ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2023 el Consejo de Titulares con una votación de 21 titulares en contra, 1 titular abstenido y solo 2 a favor, no autorizó dichas obras. **(Véase SUMAC entrada #72, Anejo I incluido en dicha entrada)**.

5. De la minuta sobre la inspección celebrada el pasado 18 de agosto de 2025 se desprende que el licenciado Cabán Santiago, representante legal de la parte demandada, hizo constar durante la misma que el demandado lo que obtuvo del Municipio de San Juan fue un permiso para remodelación, por lo que la construcción del falso techo y la instalación de las ventanas fueron realizadas sin permiso y está en disposición de estipular ese hecho. Hizo constar que esas construcciones no estaban visualizadas por su cliente para la renovación. **(Véase Sumac entrada #74)**.

III. DERECHO APLICABLE

1.La Regla 36 de Procedimiento Civil (Sentencia Sumaria): La sentencia sumaria procede cuando no existe controversia real sobre hechos materiales y la parte promovente tiene derecho a sentencia como cuestión de derecho.

La moción de sentencia sumaria alegará que de conformidad con la evidencia que se acompaña, no existe controversia real y sustancial en cuanto a cualquier hecho esencial y pertinente al fallo de las alegaciones y que la parte tiene derecho a que se dicte sentencia a su favor". R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, sec. 2615, pág. 318. Añade el Prof. Hernández Colón que la parte promovente "viene obligada a demostrar que no hay controversia genuina sobre los hechos del caso a ser juzgada". Íd., pág. 316.

Por otro lado, la parte promovida deberá presentar contradecaraciones juradas y documentos que controviertan los hechos presentados por el promovente. Luan Invest Corp v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000), Tello Rivera v. Eastern Airlines, 119 DPR 83, 87 (1987). La parte que se opone no podrá descansar en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones y cruzarse de brazos, sino que estará obligada a contestar de forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo se dictará sentencia sumaria en su contra, si procede. Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil del 2009, supra; véase además Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007); SLG Zapata Berrios v. JF Montalvo, supra, págs. 15-16 y Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 178 DPR 200 (2010). Véase, además, Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016).

Las controversias en cuanto a hechos materiales tienen que ser reales; "cualquier duda es insuficiente para derrotar una solicitud de Sentencia Sumaria". Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Si se plantea una duda en cuanto a un hecho material, la misma "debe ser de tal naturaleza que permita 'concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes'". (Énfasis nuestro) Íd. Además, véase Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214.

De no existir controversia en cuanto a los hechos materiales que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar sentencia sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la necesidad de celebrar un juicio, pues solo restaría aplicar el derecho a los hechos no controvertidos. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Abrams Rivera v. E.L.A., supra, pág. 932; Quest Diagnostics v. Mun. de San Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009).

2. La Ley Núm. 161-2009 permite que una parte que tenga un interés propietario o personal que pudiese verse afectado, pueda presentar una solicitud de recursos extraordinarios ante el Tribunal de Primera Instancia con el fin de solicitar la revocación de un permiso, la paralización de una obra, **la demolición de obras**, entre otros remedios. Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, LPRA sec. 9024. A esos fines, el Art. 14.1 dispone:

“La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o **una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction**, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; **4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo** o porque el mismo ha sido revocado.” Véase Díaz Vázquez v. Colón Peña 2024TSPR113 (énfasis nuestro).

Por lo que la Ley de Permisos, Artículo 14.1 (23 L.P.R.A. § 9024): Autoriza expresamente a cualquier propietario afectado a incoar acción de injunction estatutario para la demolición de obras construidas sin permisos.

De lo anterior, se desprende que el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 instituyó un procedimiento especial reconocido en nuestro ordenamiento jurídico bajo el concepto de injunction estatutario. Este recurso se caracteriza por ser “un mecanismo estatutario, independiente, sumario y limitado”, y cuyo propósito fundamental es “hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación [...]”. Véanse, CBS Outdoor v.

Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 408 (2010); Plaza las Américas v. N & H, 166 DPR 631, 646 (2005); A.R.P.E. v. Rivera, 159 DPR 429, 443 (2003); Luan Investment Corp. v. Román, 125 DPR 533, 544 (1990), citados en Díaz Vázquez v. Colón Peña 2024TSPR113

De conformidad con la Regla 53 de Procedimiento Civil, supra, todos los procedimientos legales especiales, los recursos extraordinarios y cualquier otro procedimiento de naturaleza especial (que no esté incluido en las Reglas 54 a 60 de Procedimiento Civil, supra) “se tramitarán en la forma prescrita en el estatuto correspondiente” y se aplicarán las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no resulte incompatible, ni esté en conflicto con dichos estatutos. Regla 53 de Procedimiento Civil, supra. Es decir, las reglas procesales aplicarán de manera supletoria en todo aquello que no sea incompatible con el estatuto que crea el procedimiento especial, como lo sería, por ejemplo, un injunction estatutario. Díaz Vázquez v. Colón Peña 2024TSPR113

El injunction estatutario **para ordenar la paralización o demolición de un uso u obra o la revocación de un permiso al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 no se rige por los requisitos y criterios rigurosos que aplican al injunction tradicional en virtud de la Regla 57 de Procedimiento Civil, supra, ni tampoco se le pueden oponer las defensas tradicionales de la equidad.** CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., supra, pág. 409. (Énfasis nuestro) De esta forma, hemos reconocido que cuando se solicita un injunction fundamentado en un estatuto, lo determinante preliminarmente **es si la situación está o no cobijada por dicho estatuto.** Cobos Liccía v. DeJean Packing Co., Inc., 124 DPR 896, 903 (1989). (énfasis nuestro).

En otras palabras, este remedio –al ser de carácter estatutario y no surgir de la equidad– procede cuando se demuestre que la obra o el uso **no cuenta con las autorizaciones y los permisos correspondientes** o que se realizó en contravención a lo dispuesto en el permiso concedido.

Al presentarse un recurso de injunction en virtud de esta disposición, la parte demandante o peticionaria procura que el tribunal le ordene a la parte demandada que cese de incurrir en ciertas conductas, acciones o actividades que aparentan estarse realizando sin los correspondientes permisos y autorizaciones o en aparente violación al permiso concedido. Por consiguiente, se puede solicitar la paralización de un uso no autorizado, como lo sería el operar un negocio comercial sin contar con un permiso para ello, o la paralización y **demolición de un proyecto de construcción realizado sin permiso.** Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra. Véase, además el Art. 8.4 A de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 918c-1. Díaz Vázquez v. Colón Peña 2024TSPR113(énfasis nuestro).

A la luz del Derecho antes reseñado, se desprende con claridad que las alegaciones contenidas en los hechos que no se encuentran en controversia en este caso, constituyen el tipo de reclamo cobijado por el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. De nuevo, este remedio estatutario está disponible para procurar la intervención judicial y de

forma sumaria, independientemente de que puedan existir otros remedios o cursos de acción para reparar el agravio.

3. Naturaleza automática del remedio: El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, 2024 T.S.P.R. 113, resolvió que el injunction estatutario bajo la Ley de Permisos no requiere balance de equidades ni prueba de daño irreparable, por tratarse de un mecanismo sumario y mandatorio para garantizar el cumplimiento con la ley.

En el presente caso, la instalación del falso techo , el cierre (enclosure) de un área abierta con sliding windows, la instalación de un piso en área que cubre la terraza abierta del segundo piso (piso 11 del condominio) del apartamento 10-A , una baranda construida en aluminio y cristal claro, ubicada en los bordes del muro que cubre la terraza abierta del segundo piso (piso 11 del condominio) del apartamento 10-A y unos tubos eléctricos y desagües cubiertos con cubre faltas para sus equipos privados de aire acondicionado aprovechándose de áreas y paredes que son elementos comunes hechos por la demandada, son actividades de construcción para las cuales, además, de manera separada a las autorizaciones del Consejo de Titulares, se requería un permiso de construcción expedido por OGPe y/o el Municipio Autónomo de San Juan.

Aplicado al presente caso, la estipulación de la Parte Demandada —admitiendo la ausencia de permisos para las estructuras antes detalladas, de obras que se encuentran en el exterior del apartamento, activa de manera directa el remedio de injunction estatutario.

4. Cabe destacar que se incurre en temeridad, cuando una parte se defiende en un pleito de forma injustificada frente a la acción instada en su contra; no admite su responsabilidad, obligando así a que la controversia sea dilucidada ante un tribunal en sus méritos; o cuando niega la veracidad de un hecho a pesar de este ser de su pleno conocimiento. Véase *Molina y otros v. Rivera y otros* 178 D.P.R. 506 (2010). En síntesis, las Reglas de Procedimiento Civil, supra, sancionan la litigación temeraria con el propósito de evitar inconvenientes en el buen funcionamiento de los tribunales. Lo antes expuesto, promueve una sana administración de la justicia y protege al litigante de buena fe, tratando de evitar que pase injustificadamente por un proceso judicial, así como incurrir en gastos innecesarios. Una parte temeraria asume voluntariamente el riesgo y las consecuencias que lleva el litigar un caso de esa manera.

IV. REMEDIOS SOLICITADOS

A la luz de lo anterior, la Parte Demandante solicita muy respetuosamente que este Honorable Tribunal dicte sentencia sumaria y ordene:

1. La remoción inmediata del falso techo instalado en la terraza del apartamento 10-A y la restauración de terraza a su condición original;

2. La remoción inmediata de las ventanas corredizas y de cualquier otro cierre no autorizado en elementos comunes;
3. La remoción de un piso en área que cubre la terraza abierta del segundo piso (piso 11 del condominio) del apartamento 10-A .
4. La remoción de una baranda construida en aluminio y cristal claro, ubicada en los bordes del muro que cubre la terraza abierta del segundo piso (piso 11 del condominio) del apartamento 10-A
5. La demolición o eliminación de toda obra de construcción realizada sin permisos válidos, incluyendo instalaciones eléctricas y desagües fijados a elementos comunes;
6. La imposición de costas, gastos y honorarios de abogado a la parte demandada a favor de la parte demandante y la parte interventora, conforme a la Regla 44.1(d) de las de Procedimiento Civil.

POR TODO LO CUAL, la Parte interventora solicita muy respetuosamente que este Honorable Tribunal declare Con Lugar la presente Moción de Sentencia Sumaria Parcial y emita sentencia ordenando la remoción de todas las construcciones no autorizadas conforme al Artículo 14.1 de la Ley de Permisos e impinge a la parte demandada las costas y honorarios de abogado a favor de la parte demandante y la parte interventora.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, en San Juan, Puerto Rico hoy 15 de septiembre de 2025.

ROSARIO BADILLO LAW OFFICES

1106 CALLE PICCIONI APT. 5

SAN JUAN, PUERTO RICO 00907

E-MAIL: trosariobadillo@yahoo.com

F/LCDA. TERESA ROSARIO BADILLO

RUA: 9,584